PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Organisation et gestion des corps et cadres d'emplois

10-101 DGAFP - L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique (2 sur 16) — source : fiche de révision du module (gemma4, 31/10/2026)

À RETENIR

1. Le **statut d'emploi** est un régime ciblé sur des fonctions précises et marqué par la **précarité**, contrairement au **statut de corps** qui organise la carrière par grade.
2. Le **principe d'égalité de traitement** impose une égalité de situation uniquement entre agents d'un **même corps** ou cadre d'emplois.
3. Le lien entre **service public et condition statutaire** n'est pas un principe constitutionnel ; il relève de la volonté du **législateur**.

Statut d'emploi vs Statut de corps

	Statut d'emploi	Statut de corps
Objet	Missions liées à des **fonctions**	Déroulement de la **carrière**
Unité	Emploi ou groupe d'emplois	Grade
Stabilité	**Précaire** (retrait possible dans l'intérêt du service)	**Certitude** du statut de corps
Garanties	l'agent reste à la **CAP de son corps d'origine**	régime juridique complet du corps

Typologie des corps interministériels

Type	Mode de fonctionnement	Exemple
Par affectation	Agents affectés dans divers ministères	Bibliothécaires
Par la gestion de leurs carrières	Actes de gestion pris par **2 ministres**	Ingénieurs des eaux, ponts et forêts
CIGeM	Gestion par le ministre d'affectation	Attachés ou administrateurs civils

Égalité de traitement

- Joue seulement entre agents d'un **même corps** ou cadre d'emplois.
- Pas entre fonction publique **civile** et **militaire**.
- Différence admise entre agents à l'**étranger** et en **métropole** (CE, 1994, Mme Rizzi).
- Fusion de corps : régimes indemnitaires différents admis **5 ans** (période transitoire).

Jurisprudence clé

CE, 07/02/1936, Sieur Jamart
Pouvoir réglementaire du chef de service
Prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration.

Conseil constitutionnel, 12/10/2012 (QPC n° 2012-281)
Maintien de fonctionnaires en entreprise
Conforme à la Constitution (ex: France Télécom).

Conseil constitutionnel, 2012
Lien service public / statut
Pas un principe constitutionnel.

CE, 29/07/1994, Mme Rizzi
Différence de traitement géographique
Admise entre agents en métropole et à l'étranger.

Outils de gestion du chef de service

Acte	Portée
Circulaire impérative	Ajoute des règles (acte réglementaire/ordre de service) ; susceptible de recours.
Circulaire interprétative	Expose le sens des textes sans créer de règle ; insusceptible de recours.
Ligne directrice	Orientation pour le pouvoir discrétionnaire (art. 30 loi 2019-828) ; non impérative.
Mesure d'ordre intérieur	Organisation interne ; pas de recours possible.

Seuils et repères

5
ans
Période transitoire autorisée pour les différences de régime indemnitaire (fusion de corps).

50
agents
Seuil en dessous duquel il n'est pas raisonnable de déconcentrer la gestion des mérites.

Déconcentration de la gestion

> Les pouvoirs de gestion doivent être dévolus aux services déconcentrés. Si le gouvernement délègue aux préfets, la délégation doit concerner **toutes les circonscriptions** pour respecter l'égalité de traitement.

Pièges et confusions

⚠ Confondre **statut d'emploi** (fonctions/précaire) et **statut de corps** (grade/carrière).
⚠ Croire que l'égalité de traitement permet de comparer des agents de **corps différents**.
⚠ Penser qu'une circulaire **interprétative** est attaquable (elle ne crée pas de règle).
⚠ Oublier que le lien entre service public et statut n'est **pas constitutionnel**.
⚠ Appliquer le principe d'égalité entre la fonction publique **civile et militaire**.

Sigles et définitions

CIGeM	Corps interministériels à gestion ministérielle
QPC	Question prioritaire de constitutionnalité
Comité technique	Organisme consulté pour l'examen des statuts d'emploi
Déconcentration	Transfert des pouvoirs de gestion vers les services déconcentrés de l'État
Pouvoir réglementaire du chef de service	Compétence subsidiaire pour le bon fonctionnement du service

Auto-test

1. Quel est le caractère de la situation d'un agent sous statut d'emploi ?
2. Le lien entre service public et condition statutaire est-il constitutionnel ?
3. Quelle est la durée maximale d'une période transitoire pour un régime indemnitaire fusionné ?
4. À quelle condition une dérogation géographique est-elle admise ?
5. Quel est le seuil d'effectif pour juger raisonnable la déconcentration des mérites ?

Réponses : **1.** précaire · **2.** non · **3.** 5 ans · **4.** différence entre métropole et étranger · **5.** 50 agents

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.